

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                 |               |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1294/2535 | นางศรีคำ เครืออินทร์ กับพวก     | โจทก์         |
|                           | นางกัลยกร สติรศิลป์ กับพวก      | จำเลย         |
|                           | นางศรีคำ เครืออินทร์ โจทก์ที่ 1 | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง โจทก์จึงต้องห้ามฎีกา ตามมาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่รับฎีกาของโจทก์ที่ 1

โจทก์ที่ 1 เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ห้ามฎีกาเฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ห้าม และฎีกาของโจทก์ที่ 1 ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ที่ 1 ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175,83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้องเฉพาะ โจทก์ที่ 1 ยกฟ้องโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็น  
แห่งคดีที่ยังมิได้วินิจฉัยแล้วพิพากษาใหม่ตาม รูปคดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่แล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ให้แก้ไขจำนวนเงินตอนที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยจาก  
500,000 บาท เป็น 50,000 บาท และจาก 200,000 บาท เป็น 20,000 บาท

โจทก์ที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 62)

โจทก์ที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ได้แก้ไขใหม่ ห้ามฎีกา  
ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โจทก์ฎีกาไม่ได้ทั้ง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

---

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ได้แก้ไขใหม่ ห้ามฎีกา  
ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โจทก์ฎีกาไม่ได้ทั้ง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ